

刑事訴訟法第321条第1項の書面に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 同項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られ、被告人以外の者に対する事件の公判廷における同人の被告人としての供述を録取したものは含まれない。

イ. 共同被告人の検察官に対する供述調書は、共同被告人が被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするから、同項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たらない。

ウ. 証人が公判廷において証言を拒否した場合、同項第2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に該当し、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮する余地はない。

エ. 同項第2号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」(相対的特信情況)は、供述がなされた際の外部的・付随的情況を指すから、その存否を判断する際に供述内容自体を考慮することはできない。

オ. 被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書で供述者の署名又は押印のあるものは、供述者の供述不能の要件が存在し、かつ、その供述が特に信用すべき情況(絶対的特信情況)の下にされたものであることが認められれば、同項第3号により証拠能力が認められる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 誤っている

最決昭29.11.11は、「『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わない」としている。そうすると、証人尋問は裁判官の面前でなされる（304条1項参照）以上、これを録取した証人尋問調書は、他の事件に関するものであっても「裁判官の面前における供述を録取した書面」に当たる。

イ 誤っている

最決昭27.12.11は、共犯である共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人に対する関係においては321条1項2号の書面とみるべきであるとしている。

ウ 誤っている

最大判昭27.4.9は、証人の証言拒絶の場合も、321条1項2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に該当するとしている。もっとも、同判例は、「証言拒絶の場合においては、一旦証言を拒絶しても爾後その決意を翻して任意証言をする場合が絶無とはいえないのであって、この点においては供述者死亡の場合とは必ずしも事情を同じくするものではない」としており、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮する余地を認めている。

エ 誤っている

最判昭30.1.11（百選A37事件）は、「刑訴321条1項2号は、伝聞証拠排斥に関する同320条の例外規定の一つであって、このような供述調書を証拠とする必要性和その証拠について反対尋問を経ないでも充分の信用性ある状況の存在をその理由とするものである。そして証人が検察官の面前調書と異った供述をしたことによりその必要性は充たされるし、また必ずしも外部的な特別の事情でなくても、その供述の内容自体によってそれが信用性ある状況の存在を推知せしめる事由となると解すべきものである」としており、相対的特信状況の存否の判断をする際に供述内容自体を考慮することも認めている。

オ 誤っている

321条1項3号により証拠能力が認められるためには、①供述者の供述不能、②不可欠性、③絶対的特信状況の3つの要件が認められる必要がある。

以上により、正しい記述は0個であり、したがって、正解は肢1となる。